

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3155/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี
นาย อภิรมย์ หอมสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นวัตถุที่ต้องห้ามประเภทเดียวกัน กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เป็นความผิดในลักษณะเดียวกัน จึงบัญญัติบทความผิดกับบทลงโทษไว้ในบทมาตราเดียวกัน ดังนั้น การที่จำเลยมีไว้ในครอบครองขณะเดียวกันจึงเป็นการกระทำความผิดเดียว แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลลงโทษได้เพียงกรรมเดียว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ข้อ 2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 29 (ที่ถูกต้องเป็น 90) พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 เป็นความผิด
กรรมเดียว จำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทา
โทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ
ไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 31 ของกลางให้รับ

โจทก์อุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า การกระทำ
ของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน พิจารณาแล้ว
ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับความผิดฐานมีเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการ
ให้เป็นความผิดในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุที่ต้องห้ามนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน
ก็ดีหรือเครื่องกระสุนปืนก็ดี กฎหมายถือว่าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันโดยบัญญัติ
บทความผิดกับบทลงโทษอยู่ในบทมาตราเดียวกัน คือมาตรา 7 กับมาตรา 72 เมื่อ
จำเลยมีไว้ในครอบครองในขณะเดียวกันจึงเป็นการกระทำความผิดเดียว แม้โจทก์จะ
แยกบรรยายการกระทำผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้องเป็นข้อ ก. และข้อ ข. เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน และจำเลยให้การ
รับสารภาพก็ตาม ศาลจะลงโทษจำเลยหลายกรรมเป็นกระทงความผิดไม่ได้ ที่ศาล

ล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นกรรมเดียวจึงชอบแล้วฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>